



P U T U S A N

Nomor 1038 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

I. Nama : **EGI PRANATA alias HAIDAR ALFARESI
alias SANDI MULYADI alias MUHAMMAD
ADI GIPRA;**

Tempat lahir : Bandung;

Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 22 Oktober 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Cisereuh RT. 003 RW.004, Kelurahan Karasak,
Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo bersama-sama dengan Terdakwa II :

II. Nama : **DAFIN bin AMED;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 15 Mei 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Sempuh Darussalam RT. 006 RW. 002,
Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang
Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Maret 2021 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. EGI PRANATA alias HAIDAR ALFARESI alias SANDI MULYADI alias MUHAMMAD ADI GIPRA dan Terdakwa II. DAFIN bin AMED bersalah melakukan perbuatan pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP DAN “melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :
 1. Terdakwa I. EGI PRANATA alias HAIDAR ALFARESI alias SANDI MULYADI alias MUHAMMAD ADI GIPRA selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
 2. Terdakwa II. DAFIN bin AMED selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa senilai Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) untuk pembayaran titipan sementara yang di tanda tangani oleh Sdr. Egi

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) di Solo, tanggal 11 April 2019;

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 18 Februari 2019 dari penyetor PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa ke rekening Nomor 3613613625 atas nama Egi Pranata senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 18 Februari 2019 dari penyetor PT. Karya Bisa - PT. Karsa Bayu ke rekening Nomor 789783378 atas nama Bumi Lestari Mandiri Jaya senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 22 Februari 2019 dari penyetor Surya Bayu Sejahtera ke rekening Nomor 1111505657 atas nama Dafin bin Amed senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 22 Februari 2019 dari penyetor Surya Baru Sejahtera ke rekening Nomor 3613613625 atas nama Egi Pranata senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 25 Februari 2019 dari penyetor PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa ke rekening Nomor 3613613625 atas nama Egi Pranata senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 1 Maret 2019 dari penyetor PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa ke rekening Nomor 3613613625 atas nama Egi Pranata senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 1 Maret 2019 dari penyetor Surya Bayu Sejahtera ke rekening Nomor 3613613625 atas nama Egi Pranata senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 13 Maret 2019 dari penyetor PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa ke rekening Nomor 1111505657 atas nama Dafin bin Amed senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 13 Maret 2019 dari penyetor PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa ke rekening Nomor 3613613625 atas nama Egi Pranata senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 18 Maret 2019 dari penyetor PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa ke rekening Nomor 1111505657 atas nama Dafin bin Amed senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 18 Maret 2019 dari penyetor PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa ke rekening Nomor 789783378 atas nama Bumi Lestari Mandiri JAYA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 22 Maret 2019 dari penyetor PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa ke rekening Nomor 3613613625 atas nama Egi Pranata senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 22 Maret 2019 dari penyetor PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa ke rekening Nomor 789783378 atas nama Bumi Lestari Mandiri Jaya senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 25 Maret 2019 dari penyetor PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa ke rekening Nomor 1111505657 atas nama Dafin bin Amed senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 2 April 2019 dari penyetor PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa ke rekening

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3613613625 atas nama Egi Pranata senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 11 April 2019 dari penyeter PT. Karya Bisa - PT. Karsa Bayu ke rekening Nomor 3613613625 atas nama Egi Pranata senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perubahan Notaris Nomor 14 tanggal 28 November 2016 Notaris Bambang Prihandoko, S.H. yang sudah di Legalisir;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI nomer rekening 0818081947 atas nama PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI nomer rekening 0818088099 atas nama PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI nomer rekening 4041968882 atas nama PT. Surya Baru Sejahtera;

Dikembalikan kepada Erwin Dwi Asmara Aji;

- 1 (satu) bendel *compony profile* PT. Bumi Lestari Mandiri Jaya (*general contractor, supplier & tranding*);
- 1 (satu) lembar Kartu Nama PT. Bumi Lestari Mandiri Jaya atas nama Dafin;
- 1 (satu) buah buku BNI Taplus Bisnis No Rekening 1111505657 atas nama Dafin bin Amed yang dikeluarkan oleh Kantor BNI Cabang Jatinegara;
- 1 (satu) buah Buku Cek BNI Nomor CL 096276 sampai dengan Nomor CL 096300 atas nama Bumi Lestari Mandiri Jaya 0789783378, 10/01/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor BNI Cabang Jatinegara (dalam kondisi sudah habis);
- 1 (satu) buah Buku Cek BNI Nomor CL 096451 sampai dengan Nomor CL 096475 atas nama Bumi Lestari Mandiri Jaya 0789783378, 19/03/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor BNI Cabang Jatinegara (dalam kondisi masih utuh);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Cek Mandiri Nomor HM 755526 s/d Nomor HM 755550 atas nama PT. Bumi Lestari Mandiri Jaya 129-00-0000065-9, A/C 129-00-0000065-9, yang dikeluarkan oleh Kantor Mandiri CO Jakarta Pusat Grosir Cililitan 129-28 (dalam kondisi sudah terpakai 1 lembar);
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Debit 5198 9303 7018 2056 warna hitam;
 - 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bumi Lestari Mandiri Jaya Nomor 19 tanggal 07 Desember 2018 dari kantor Notaris Eka Astri Maerisa, S.H., M.H., M. Kn., alamat Komplek Perumahan Bumi Emas Blok G3 Nomor 12 RT.005/017 Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur 43252 telp. 081229999192;
 - 1 (satu) lembar perubahan gambar *lay out* perluasan lansekap museum TNI AU Dirgantara Mandala;
 - 2 (dua) lembar gambar *lay out* perluasan *lansekap* Museum TNI AU Dirgantara Mandala;
 - 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan pengembangan dan renovasi Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
 - 1 (satu) bendel bahan dan upah pekerjaan arsitektur terkait proyek pembangunan pengembangan dan renovasi Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha/2DP-R A/T tahun 2019 warna abu-abu Nomor rangka MH3SG3190KJ479383 Nomor Mesin: G3E4E1322277 Nomor polisi DK 3281FBH;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha/2DP-R A/T tahun 2019 warna abu-abu Nomor Rangka MH3SG3190KJ479383 Nomor Mesin G3E4E1322277 Nomor polisi DK 3281 FBH;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah *handpone* (HP) OPPO Find X, tipe CPH 1871, IMEI 1 869430033871418, IMEI 2 869430033871400 warna Hitam berisi Kartu Seluler XL Nomor 087809061965;
- 1 (satu) unit CPU rakitan warna hitam merek dengan *chasing* merek Infinity;
- 1 (satu) unit *mouse* warna hitam merek Logitec;
- 1 (satu) unit *keyboard* warna hitam merek Logitec;
- 1 (satu) unit monitor LED 22 inci warna hitam merek LG;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pid.B/2021/PN. Skh., tanggal 10 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EGI PRANATA alias HAIDAR ALFARESI alias SANDI MULYADI alias MUHAMMAD ADI GIPRA dan Terdakwa II. DAFIN bin AMED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta penipuan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara :
 - Terdakwa I. EGI PRANATA alias HAIDAR ALFARESI alias SANDI MULYADI alias MUHAMMAD ADI GIPRA selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. DAFIN bin AMED selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menyatakan barang bukti selengkapnya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
- 6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 284/Pid/ 2021/PT SMG tanggal 15 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pid.B/ 2021/PN. Skh., tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2021/PN. Skh., *juncto* Nomor 284/Pid.Sus/2021/PT. SMG., *juncto* Nomor 3/Pid.B/2021/PN. Skh., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021, Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2021 mengajukan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa I untuk dan atas nama Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 10 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 10 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa I, *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan secara tepat dan benar serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengaku sebagai pelaksana pekerjaan proyek pembangunan Rumah Sakit Lakespra Dr. Saryanto di Jalan MT. Haryono



Kav. 41 Jakarta Selatan senilai Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah) Terdakwa I juga menyampaikan kelayakan PT. Bumi Lestari Mandiri Java milik para Terdakwa lalu mengajak PT. Karsa Bayu Bangun Persada untuk bekerjasama mengerjakan proyek pembangunan Rumah Sakit Lakespra Dr. Saryanto dengan syarat PT. Karsa Bayu Bangun Persada menyediakan uang jaminan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai proyek atau setara dengan Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) yang diserahkan kepada para Terdakwa, sehingga PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa termasuk dalam perusahaan dengan kemampuan keuangan mencukupi dalam mengerjakan proyek pembangunan rumah;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga menyampaikan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU), juga telah didukung oleh Sekretaris Wakil Presiden Yusuf Kalla sehingga proyek tersebut pasti ada dan dapat dikerjakan oleh PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa dengan syarat menyediakan terlebih dahulu uang jaminan sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai proyek atau setara dengan Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) yang diserahkan kepada para Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Marsda Agus Sudarya juga menyampaikan apabila PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa tidak berhasil menjadi pelaksana proyek tersebut maka para Terdakwa akan mengembalikan uang /dana jaminan yang telah diberikan;
- Bahwa karena tertarik dengan kata-kata para Terdakwa dan ingin ikut serta dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Lakespra Dr. Saryanto, maka Saksi korban Sri Susilaningasih binti Sarmin Noto Suwito telah mentransfer uang jaminan ke Bank BNI dengan Nomor rekening 3613613625 atas nama Egi Pranata, Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo Nomor rekening 0818081947 atas nama Dafin bin Amed, Bank BNI Nomor rekening 789783378 atas nama PT. Bumi Lestari Mandiri Java dalam beberapa kali kesempatan sehingga jumlah total



yang telah dikirim Saksi korban Sri Susilaningsih binti Sarmin Noto Suwito berjumlah Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah). Dalam kenyataannya proyek pembangunan Rumah Sakit Lakespra Dr. Saryanto sebenarnya tidak ada dan tidak terdaftar di LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik). Semua itu hanya perkataan bohong para Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Sri Susilaningsih binti Sarmin Noto Suwito, akibatnya Saksi korban Sri Susilaningsih binti Sarmin Noto Suwito mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);

- Bahwa uang Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) tersebut oleh para Terdakwa telah ditransfer kembali ke beberapa rekening milik para Terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan para Terdakwa sendiri;
- Bahwa tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mentransfer kembali uang dari Saksi korban Sri Susilaningsih binti Sarmin Noto Suwito sejumlah Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) ke rekening para Terdakwa lainnya kemudian membelanjakan untuk kepentingan para Terdakwa adalah merupakan kegiatan menempatkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa lagipula alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I EGI PRANATA alias HAIDAR ALFARESI alias SANDI MULYADI alias MUHAMMAD ADI GIPRA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 25 April 2022**, oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)